

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสถานะเป็นวิสาหกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นผู้บริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ ตามสัญญาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งเป็นกิจการในการจัดทำบริการสาธารณะตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถือปฏิบัติด้วย

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะกระทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนให้เป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง และส่วนต่อขยายที่ ๒ ตามสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ซึ่งสัญญาทั้งสองฉบับกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารแล้วนำเข้าฝากและเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากค่าโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนเท่านั้น โดยไม่ต้องร่วมรับผลกำไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การจ้างดังกล่าวจึงมิได้เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐในลักษณะที่เป็นการร่วมลงทุนกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใดหรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใดในกิจการของรัฐที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมงานหรือดำเนินการ” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือที่จะเข้าลักษณะตามนิยามคำว่า “ร่วมลงทุน” ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่มีการจัดจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับสัมปทานในเส้นทางหลัก (ส่วนสัมปทาน) สายสุขุมวิท จากหมอชิต-อ่อนนุช และสายสีลม จากสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน อายุสัมปทาน ๓๐ ปี โดยเริ่มเปิดบริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนเส้นทางหลัก (ส่วนสัมปทาน) และส่วนต่อขยาย เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงข่ายเดียวกัน อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางซึ่งควรดำเนินการโดยผู้ให้บริการรายเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งเก็บเงินค่าโดยสารในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ จึงเข้าข่ายลักษณะที่จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๑ (๑) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ ดังนั้น สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ส่วนต่อขยายที่ ๑ และส่วนต่อขยายที่ ๒ จึงไม่ตกเป็นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงมี



ข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานตามสัญญาครบถ้วนถูกต้อง และส่งมอบงานจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงตามที่กำหนดในสัญญา พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๕/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

(๓.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ของวงเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าเสียหาย

(๔.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การชำระหนี้ตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

แม้ในขณะที่มีการทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบกพร่อง นายกเทศมนตรีได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ แต่เมื่อมีข้อร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเสียหายดังกล่าวซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การที่ปลัดเทศบาลได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำการซ่อมแซมถนน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างของปลัดเทศบาลจึงมีผลผูกพันเทศบาลตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า เทศบาลตำบลหนองหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างรายเดิม ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหิน-บ้านสว่างศรีโคกครึม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของถนนและยังอยู่ในระยะเวลาการประกันผลงาน จึงมีหนังสือแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้เข้ามาดำเนินการซ่อมแซมถนนแทน รวมทั้งขอให้ธนาคารผู้ค้าประกันชดใช้ค่าเสียหายโดยหักเงินจากหลักประกันตามสัญญาจ้าง ซึ่งแม้ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำการซ่อมแซมถนนแทนผู้รับจ้างรายเดิมนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินได้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งและอยู่ระหว่างการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีคนใหม่ แต่เมื่อปรากฏว่าการที่ปลัดเทศบาลตำบลหนองหินปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหินได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาทำการซ่อมแซมถนนดังกล่าว เนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนจากราษฎรบ้านหนองหินว่าถนนชำรุดเสียหายซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร การลงนามในบันทึกข้อตกลงการจ้างของปลัดเทศบาลตำบลหนองหินจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินเท่าที่จำเป็นตามมาตรา ๔๘ ปัญจทศ



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น บันทึกข้อตกลงการจ้างดังกล่าวจึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการซ่อมแซมถนนที่พิพาทแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงการจ้างแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่ยอมรับการส่งมอบงาน โดยอ้างว่าธนาคารผู้ค้ำประกันของผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ได้ชดใช้เงินตามสัญญาค้ำประกัน เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีทราบว่าการธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระเงินค่าเสียหายตามหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมรับงานจ้าง จึงเป็นการไม่ยอมรับมอบงานตามสัญญาด้วยเหตุอื่นซึ่งมิใช่เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับหนังสือของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหิน และหนังสือของปลัดเทศบาลตำบลหนองหิน ก็ได้รับรองว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินการซ่อมแซมถนนตามสัญญาที่พิพาทจริง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานแล้ว แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ตรวจรับงานก็ตาม แต่กรณีถือว่าผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาจ้างและได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าไม่เกิน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้ตรวจรับงานถูกต้อง ตามข้อ ๔๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามบันทึกข้อตกลงการจ้างที่พิพาท สำหรับดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน อันเป็นการทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าจ้างโดยพลัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าจ้าง จำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้อง รวม ๑๒๖ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๒,๕๕๒.๗๙ บาท $(๙๘,๖๐๐ \times (๗.๕ \div ๑๐๐) \times (๑๒๖ \div ๓๖๕))$ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๕๒.๗๙ บาท $(๙๘,๖๐๐ + ๒,๕๕๒.๗๙)$ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ถึงวันที่ ๑๐



เมษายน ๒๕๖๔ และในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กระทรวงการคลังปรับเปลี่ยน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหายจำนวน ๙๘,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘/๒๕๖๓)

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

แม้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครอง จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับ ประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่าสัญญา เป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนระงับ การก่อสร้างเป็นเวลานานถึง ๑ ใน ๓ ของระยะเวลาตามสัญญาจ้าง เนื่องจากต้องดำเนินการ ปรับถมดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ถือไม่ได้ว่าหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้กระทำ โดยมีเหตุจำเป็น หากแต่เกิดจากความผิดหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเอง ที่ไม่ได้มีการวางแผนและการบริหารสัญญาที่ดีพอ อันเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง เป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนจึงย่อมมีสิทธิที่จะยื่นฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัย ให้สัญญาเป็นอันเลิกกันได้

สัญญาทางปกครองมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดทำบริการสาธารณะ ของรัฐและจะต้องตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งแม้ตามหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครอง จะมีหลักว่า ฝ่ายปกครองมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและมีผลให้สัญญานั้นเป็นอันเลิกกันได้โดยการแสดงเจตนา เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลให้วินิจฉัยว่าสัญญาเป็นอันเลิกกันก็ตาม แต่ฝ่ายปกครอง จะใช้สิทธิเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมหรือการบริการสาธารณะ และการยอมรับให้ฝ่ายปกครองมีอำนาจในการบอกเลิกสัญญาได้เองฝ่ายเดียวดังกล่าว ก็ไม่ได้ หมายความว่าฝ่ายปกครองจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด อีกทั้ง หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาทางปกครองมิได้มีความหมายว่า การแสดงเจตนาเลิกสัญญา จะเกิดได้เฉพาะจากคู่สัญญาฝ่ายรัฐเท่านั้น เพราะเมื่อต่างก็เป็นคู่สัญญาด้วยกันแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ย่อมมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายปกครอง เป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างร้ายแรง คู่สัญญาฝ่ายเอกชนย่อมมีสิทธิที่จะแสดงเจตนายกเลิกสัญญาได้

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนกีฬา ตามสัญญาลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดให้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓



เมษายน ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ได้มีการทำสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ระงับการก่อสร้าง เพราะไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างได้ จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีและได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลานับแต่วันที่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นเวลานานมากเกินกว่า ๖ เดือน หรือคิดเป็น ๑ ใน ๓ ของจำนวนระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ซึ่งแม้ว่าการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างจะสามารถกระทำได้อีกตาม แต่การใช้สิทธิดังกล่าวย่อมต้องกระทำเมื่อมีเหตุจำเป็นหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำงานเป็นเวลานานมีสาเหตุจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการถมดินบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างและเพิ่งมีการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ทั้งที่การเตรียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างที่จะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะเข้าทำงานตามสัญญาได้ทันทีหลังจากทำสัญญา กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำโดยมีเหตุจำเป็น หากแต่เกิดจากข้อบกพร่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้มีการวางแผนและการบริหารสัญญาที่ดีพอ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีอาจได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงาน และแรงงาน อันกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการจัดเตรียมให้มีความพร้อมก่อนเข้าดำเนินงานตามสัญญา ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลวินิจฉัยให้สัญญาเป็นอันเลิกกันโดยพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเป็นอันเลิกกันตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และเมื่อสัญญาเป็นอันเลิกกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายย่อมจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๕/๒๕๖๗)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

จ. กรณีอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การริบหรือคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ตามกฎหมาย

ของวงเงินค่าจ้าง



๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔

๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

การที่ผู้รับทุนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญารับทุน เนื่องจากสอบวัดผลคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ถือเป็นความบกพร่องของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจึงเป็นฝ่ายประพาสยุติสัญญา และหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนตามสัญญาได้ทันที โดยผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปคืนพร้อมเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุน และหากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาตามหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ ผู้รับทุนจะต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดตามอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือตามอัตราที่กำหนดในสัญญาอันชอบด้วยกฎหมายให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ในโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (สตูล) ในระดับปริญญาเอก ประเภทบุคคลทั่วไป) เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เนื่องจากสอบวัดผลคุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกไม่ผ่านเกณฑ์



ที่คณะกำหนด อันถือเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ส่งผลให้ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ๔ ปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา รับทุนได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายประพฤติ ผิดสัญญา รับทุน และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกและงดการให้ทุนตามสัญญา รับทุนได้ทันที โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญา รับทุนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชำระเบี้ยปรับ อีกหนึ่งเท่าของเงินอุดหนุนการศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดี และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชดใช้เงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชดใช้เงินไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิณัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ ของสัญญา รับทุนอุดหนุนการศึกษา โดยคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปพร้อมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในส่วนของดอกเบี้ยนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินทุนทั้งหมดตามที่ได้จ่ายจริงพร้อมเบี้ยปรับ หนึ่งเท่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันเป็นการเตือนให้ชำระหนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิณัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อเป็นหนี้เงินผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ดอกเบี้ยผิณัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิณัดจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้ คงส่งดอกเบี้ยไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ซึ่งคดีนี้ ปรากฏว่า ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญา รับทุนกำหนดว่า ผู้รับทุนจะต้องชำระดอกเบี้ยระหว่างผิณัด ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ค้างชำระหนี้... จึงเป็นกรณีที่สัญญา รับทุนได้กำหนด อัตราดอกเบี้ยผิณัดไว้แล้ว อันถือเป็นเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกดอกเบี้ย ได้สูงกว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระดอกเบี้ยผิณัดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) เป็นเวลา ๑,๒๘๔ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยผิณัดเป็นเงิน ๕๙๐,๓๕๖.๓๒ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๗๐๙,๑๕๒.๐๒ บาท (๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ + ๕๙๐,๓๕๖.๓๒) ส่วนดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนั้น แม้ข้อ ๗ ของสัญญา รับทุน จะระบุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ เรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ก็ตาม แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๑,๑๑๘,๗๙๕.๗๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ อีกทั้ง ดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ย



ที่มีการกำหนดไว้ในสัญญาเงินทุน ซึ่งเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกันแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๔/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

การที่ผู้รับทุนตามสัญญาเงินทุนการศึกษาที่ทำไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โอนย้ายไปรับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในระหว่างการรับทุนการศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ถือเป็นการนำความรู้ความสามารถและความชำนาญงานไปปฏิบัติราชการร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง แม้จะไม่ใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้ทุนก็ตาม แต่เมื่อต่อมาผู้รับทุนได้ลาออกจากราชการในขณะที่ยังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา กรณีจึงเป็นการประพาศิตสัญญาเงินทุนการศึกษาแล้ว และเมื่อข้อสัญญาเงินทุนการศึกษาดังกล่าวกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนไว้จำนวนสองเท่า ระยะเวลาข้างต้นมีผลนับจากวันที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา มิใช่นับระยะเวลาในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับทุนตามสัญญาเงินทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ทำไว้กับเทศบาลตำบลท่าสัก (ผู้ฟ้องคดี) แล้วเห็นว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาแล้ว แม้ต่อมาได้โอนย้ายไปรับราชการสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขามในระหว่างรับทุนการศึกษาและภายหลังสำเร็จการศึกษา แต่ก็ยังถือว่าเป็นการนำความรู้ความสามารถและความชำนาญงานกลับมาปฏิบัติราชการร่วมดำเนินงานบริการสาธารณะกับเทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม อันเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง แม้จะไม่ได้ปฏิบัติงานให้กับผู้ฟ้องคดีผู้ให้ทุนก็ตามซึ่งก็นับว่าเป็นคุณแก่ผู้ถูกฟ้องคดีมากแล้ว การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลมารดาที่สูงอายุในขณะที่ยังปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนการศึกษาไม่ครบตามสัญญาอันแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับยังเป็นการตัดสิทธิและโอกาสของบุคคลอื่นที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปพัฒนาความรู้ความสามารถในลักษณะเดียวกันและสามารถกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ และโดยที่การกำหนดให้ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนก็เพื่อประโยชน์กับหน่วยงานราชการผู้ให้ทุนการศึกษาและเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการให้ทุนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร แล้วนำกลับมาปฏิบัติงานร่วมจัดทำบริการสาธารณะภายในหน่วยงาน โดยกำหนดเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาสองเท่าดังกล่าวมีผลนับจากวันที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้ว มิใช่ นับระยะเวลาในระหว่างที่ศึกษาอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วพร้อมทั้งเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินทุน โดยลดลงตามส่วนจำนวนเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการชดใช้ไปบ้างแล้วตามข้อสัญญาการรับทุนเทศบาลที่พิพาท

เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีรับทุนการศึกษาไปจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาทจากผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินทุนจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท และโดยที่



ตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่พิพาทมีข้อกำหนดว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้รับทุนรับราชการอยู่ในเทศบาลตำบลท่าสัก ผู้รับทุนสัญญาว่าจะรับราชการอยู่ในเทศบาลตำบลท่าสักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนตามสัญญานี้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเข้าศึกษาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ และสำเร็จการศึกษาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรเป็นระยะเวลา รวม ๑,๓๔๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน คือ ๒,๖๘๐ วัน สำหรับการนับระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับราชการชดใช้ทุนไปแล้วนั้น จะเริ่มภายหลังจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับราชการชดใช้ทุนที่รับไปตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะลาออก (วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) รวมเป็นเวลา ๒๐๙ วัน จึงต้องนำระยะเวลาดังกล่าวมาหักลดตามส่วนของการเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามข้อสัญญาการรับทุน จึงคงเหลือระยะเวลารับราชการเพื่อชดใช้ทุนอีก ๒,๔๗๑ วัน (๒,๖๘๐ - ๒๐๙) โดยคิดเป็นเงินเพื่อชดใช้ทุนวันละ ๖๗.๑๖ บาท (๑๘๐,๐๐๐ ÷ ๒,๖๘๐) คิดเป็นเงินที่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนแล้วจำนวน ๑๔,๐๓๖.๔๔ บาท (๒๐๙ × ๖๗.๑๖) คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕,๙๖๓.๕๖ บาท (๑๘๐,๐๐๐ - ๑๔,๐๓๖.๔๔) อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวนเพียง ๑๕๔,๑๗๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชดใช้เงินจำนวน ๑๕๔,๑๗๐ บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

ในการปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย แม้ผู้รับทุนจะไม่ได้ส่งผลงานซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา อันเป็นกรณีที่ผู้รับทุนประพฤติผิดสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับผู้รับทุนได้ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใด เพื่อจัดทำบริการสาธารณะทางด้านวิชาการแก่สังคม จึงเห็นควรกำหนดค่าแห่งการงานในส่วนที่ผู้รับทุนได้กระทำไปเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ผู้รับทุนต้องชำระคืนให้แก่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขณะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทำสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๓ สัญญา ทำการศึกษาเทคนิคในการพัฒนาสบู่ต้านพันธุ์ต้นต้าย แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด



ระยะเวลาดำเนินการของโครงการตามข้อ ๑ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับ ประกอบกับข้อ ๘ (๓) ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๓ อีกทั้งตามผลการประชุม ผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัยของผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏว่าเนื้อหาในร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอไว้ในแต่ละปี และสำเนาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน (สำเนาใบเสร็จ) ไม่ถูกต้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งผลงานซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบการจัดทำรายงานเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อสัญญาทั้งสามฉบับได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามสัญญาพิพาททั้งสามฉบับ และเมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระยะเวลาได้ล่วงเลยพอสมควร จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญาทั้งสามฉบับดังกล่าว จึงเป็นไปตามข้อ ๑๕.๑ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินอุดหนุนการวิจัยเป็นเงินจำนวน ๒,๔๗๙,๖๘๕.๐๗ บาท ตามข้อ ๑๕.๒ ของสัญญาพิพาททั้งสามฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ดี แม้รายงานการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นรายงานการวิจัยที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาพิพาททั้งสามสัญญาก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีการนำความรู้จากงานวิจัยตามโครงการพิพาทไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๖ ครั้ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด กรณีจึงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยข้างต้นไปใช้ประโยชน์ในทางหนึ่งทางใดเพื่อจัดทำบริการสาธารณะทางด้านวิชาการแก่สังคมได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาพิพาททั้งสามฉบับแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าการงานในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำไปเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท เมื่อนำมาหักลบกับเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี คงเหลือเงินอุดหนุนการวิจัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อบอกเลิกสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินอุดหนุนการวิจัยคืนแก่ผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งฉบับนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งหนังสือฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระหนี้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ชื่อว่าผิดนัดชำระหนี้ นับแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน กล่าวคือนับแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเวลา ๑๐๔ วัน



คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๖,๔๒๒.๘๗ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้คืนเงินทุนอุดหนุน การวิจัยตามสัญญาพิพาททั้งสามฉบับให้แก่ผู้ฟ้องคดี นับถึงวันฟ้องคดีรวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๖,๒๖๕.๔๑ บาท

อนึ่ง สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป นั้น โดยผลบังคับของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป ต้องคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระ ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๓๙,๘๔๒.๕๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๙/๒๕๖๗)

เมื่อในขณะที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ผู้รับทุนเหลืออายุ ราชการเพื่อขอใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียง ๕ ปี อีกทั้ง สถาบันการศึกษายังได้ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์แทนภาคนิพนธ์ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่า อันเป็นเหตุขัดข้องที่ผู้รับทุนแจ้งต่อเทศบาลผู้ให้ทุนมาโดยตลอด แต่เทศบาลก็ไม่ได้ให้ผู้รับทุนยุติ หรือเลิกการศึกษา การพ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการท้องถิ่นและไม่อาจปฏิบัติราชการขอใช้ทุน จนครบระยะเวลาตามสัญญาได้ จึงเป็นไปโดยผลของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ อันเป็นกรณีที่มีการรับราชการขอใช้ทุนตามสัญญากลายเป็นพันวิสัย เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้และเป็นผู้ที่ผู้รับทุนไม่ต้อง รับผิดชอบ ผู้รับทุนจึงหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ และไม่อาจถือว่าเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญาการรับทุน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคัดเลือกให้รับทุน การศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร ๑ ปี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เหลืออายุราชการเพื่อขอใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเพียง ๕ ปี อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าศึกษาจนครบหลักสูตรเดิม มหาวิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากที่ กำหนดให้นักศึกษาทำภาคนิพนธ์เป็นให้ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งการทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า เป็นเรื่องค่อนข้างยาก ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการทำภาคนิพนธ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเหตุขัดข้อง ดังกล่าวต่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ฟ้องคดี) มาโดยตลอด แต่ผู้ฟ้องคดีก็มีได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ยุติหรือเลิกการศึกษา ดังนั้น เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาล่าช้าจึงฟังไม่ได้ว่าเป็นความผิด



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีก็มิได้ถือเหตุดังกล่าวว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดิสัยร้ายแรงโดยการสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยุติการศึกษา อีกทั้ง ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาก็ได้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจนมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนต่อไปได้อีกก็เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องพ้นจากสภาพความเป็นข้าราชการท้องถิ่นและไม่อาจปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยผลของพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังนั้น เมื่อการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อหนี้ ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมหลุดพ้นจากการชำระหนี้ตามมาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดิสัยร้ายแรงการรับทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนและเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันสัญญาการรับทุน จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามสัญญาค้ำประกันเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๘๑/๒๕๖๗)

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) ผลของสัญญา

(๑) การเลิกสัญญา

เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงานตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๔๓ ประกอบกับสัญญาจ้าง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๗ กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล เสนอความเห็นควรเลิกจ้างพนักงานจ้างที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีค่าเฉลี่ย ของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เพื่อพิจารณามีมติ และเมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติประการใดให้นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลปฏิบัติตามมตินั้น จึงเห็นได้ว่า แม้ว่าพนักงานจ้างตามภารกิจรายใดจะมีผลการปฏิบัติงาน โดยค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดีโดยผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ กับการประเมินดังกล่าว และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเห็นควรพิจารณาเลิกจ้างก็ตาม แต่ก่อนที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะสั่งเลิกจ้างได้นั้น ต้องเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลเห็นชอบก่อน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง ๔ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ สิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมา ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ได้ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ปรากฏผลการประเมินต้องปรับปรุง และเมื่อผู้ฟ้องคดี มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน ๒ ครั้ง ต่ำกว่าระดับดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ส่วนผู้ฟ้องคดีนั้น ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช) กรณีไม่มอบหมายงานและไม่จ่ายเงินเดือน แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในระหว่างพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอความเห็นชอบเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีต่อ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อกรณียังไม่ปรากฏว่า ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ในการเลิกจ้างแล้วแต่อย่างใด ประกอบกับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สั่งให้ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการวินิจฉัย กรณีจึงต้องถือว่ายังไม่มี การเห็นชอบ ในการเลิกจ้าง อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๔๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยสัญญาจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลไสหมาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญาต่อผู้ฟ้องคดีเสียเอง



อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างดังกล่าวได้สิ้นสุดลงไปด้วยระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนการต่อสัญญานั้น เมื่อ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีได้มีมติว่าการเลิกจ้างไม่ชอบหรือชอบแล้ว ศาลจึงไม่อาจก้าวล่วงไปพิจารณาต่อสัญญาจ้างดังกล่าวออกไปได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๐/๒๕๖๖)

เมื่อลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างแรงงานเดิมเป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ในอัตราตำแหน่งสายงานบริหาร การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจัดทำร่างสัญญาขึ้นใหม่โดยระบุตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ในสายงานวิชาการ อันมีลักษณะเป็นการปรับลดตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุจำเป็นพิเศษอื่นใด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะและสภาพการจ้างที่คาดเห็นได้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจยอมรับข้อสัญญาดังกล่าวได้ กรณีถือเป็นการจงใจกระทำการในลักษณะบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยการจัดทำร่างสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่เป็นธรรม หน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญาจ้างดังกล่าวมาเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาได้ และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับผู้ฟ้องคดีให้เป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สังกัดสำนักผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และต่อมาได้มีการทำสัญญาจ้างแรงงานกับผู้ฟ้องคดีอีกสองครั้ง โดยสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ มีระยะเวลา ๔ ปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สังกัดสำนักยุทธศาสตร์ แผน และสมรรถนะ ปรากฏว่าภายหลังจากที่สัญญาจ้างฉบับที่สามสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดียังคงมาปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม จึงเป็นกรณีที่ระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ลูกจ้างยังคงทำงานอยู่ต่อไปอีกและนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ได้ทักท้วง อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่ โดยมีสาระสำคัญของสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สามเดิม ซึ่งสัญญาจ้างที่ทำขึ้นใหม่นี้ดังกล่าวถือเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเสียเมื่อใดก็ได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๘๑ และมาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบทบัญญัติดังกล่าวสามารถนำมาใช้บังคับกับสัญญาทางปกครองได้โดยอนุโลม เมื่อต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประสงค์ที่จะจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่อีกต่อไป ขอให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป



จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาโดยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งเพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปตามมาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว สัญญาจ้างฉบับใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนข้างต้นจึงได้สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การเลิกสัญญาที่พิพาทมิได้กระทบต่อสิทธิของคู่สัญญาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่พิพาทหรือไม่นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘) กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยคุณสมบัติในตำแหน่งดังกล่าวสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้าทำงานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักผู้จัดการตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับแรก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ และในการทำสัญญาฉบับใหม่เพื่อทดแทนสัญญาฉบับเดิมที่สิ้นสุดลงทั้งสองครั้ง ตามสัญญาจ้างแรงงาน ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ และลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ นั้น ในสัญญาล้วนแล้วแต่ระบุให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สำนักยุทธศาสตร์ แผน และสมรรถนะ ตลอดจน และภายหลังจากที่สัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมอบหมายงานให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่ โดยให้สัญญาฉบับใหม่มีสาระสำคัญของข้อสัญญาเช่นเดียวกับสัญญาเดิมดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต่อไปตามข้อสัญญาเดิม ต่อมา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ร่างสัญญาฉบับใหม่ลงวันที่ เสนอให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยตามร่างสัญญาดังกล่าวได้จัดระดับตำแหน่งผู้ฟ้องคดีอยู่ในสายงานวิชาการ ตำแหน่งระดับ ๕S ผู้ชำนาญการ มีระยะเวลาการจ้าง ๖ เดือน โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเมื่อพิจารณาโครงสร้างระดับตำแหน่งและโครงสร้างบัญชีเงินเดือนตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้ว เห็นได้ว่า อัตราตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นอัตราตำแหน่งในสายงานบริหาร เมื่อในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ ๘๑,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการจัดตำแหน่งในสายงานบริหาร ระดับ ๖M ผู้อำนวยการฝ่าย (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๓๗,๕๐๐ ถึง ๘๒,๕๐๐ บาท) หรือระดับ ๗M ผู้อำนวยการสำนัก (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๕๒,๕๐๐ ถึง ๑๑๕,๕๐๐ บาท) หรือหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



เห็นว่า ตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีอยู่ในสายงานวิชาการ ก็ควรจัดระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับ ๖S ผู้ชำนาญการพิเศษ (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๓๗,๕๐๐ ถึง ๘๒,๕๐๐ บาท) หรือระดับ ๗S ผู้เชี่ยวชาญ (อัตราเงินเดือนต่ำสุดถึงสูงสุดระหว่าง ๕๒,๕๐๐ ถึง ๑๑๕,๕๐๐ บาท) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำร่างสัญญาฉบับไม่ลงวันที่ให้ผู้ฟ้องคดีลงนาม โดยระบุตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีว่าอยู่ในสายงานวิชาการ ตำแหน่งระดับ ๕S ผู้ชำนาญการ ซึ่งมีอัตราเงินเดือนเพียง ๒๖,๗๕๐ ถึง ๕๓,๕๕๐ บาท ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีอัตราตำแหน่งเดิมเทียบกับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ระดับ ๗S ได้รับเงินเดือนสูงถึง ๘๑,๓๐๐ บาท จึงเป็นการปรับลดระดับตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิมโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอหรือมีเหตุจำเป็นพิเศษอื่นใด ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะและสภาพการจ้างที่คาดเห็นได้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผู้ฟ้องคดีย่อมไม่อาจจะยอมรับข้อสัญญาดังกล่าวได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จงใจกระทำการในลักษณะบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากความเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยการจัดทำร่างสัญญาจ้างแรงงานฉบับที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอ้างเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามในร่างสัญญาดังกล่าวมาเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) ผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับมาตรฐาน B จึงมิใช่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างเพราะเหตุที่ผู้ฟ้องคดีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือบกพร่องต่อหน้าที่ด้วยเหตุใด ๆ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปีติดต่อกันสองปีตามข้อ ๓๘ (๕) ประกอบกับข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ของข้อบังคับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาในการทำงานเป็นทีม ไม่เป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ นั้น เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับมาตรฐาน B ลำพังเพียงข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งไม่ว่าจะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ ย่อมไม่อาจนำมาหักล้างข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานได้ ดังนั้น การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่สุจริต และไม่ปฏิบัติตามระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล กรณีเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

โดยที่ในการพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดี นอกจากจะต้องพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาแล้ว ยังต้องพิจารณาจากงบประมาณ โครงสร้างองค์กร ภารกิจตามแผนงานอีกด้วย ประกอบกับผู้ฟ้องคดียังคงมีโอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องคดีในการหางานทำในอนาคตได้ ดังนั้น ในการคิดค่าเสียหายจากการถูกเลิกจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายจากการขาดรายได้และสิทธิประโยชน์อื่นพึงได้รับจากการทำงานของผู้ฟ้องคดี โดยคำนวณค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องถูกเลิกจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาการจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจาก



สัญญาจ้างแรงงานฉบับที่สาม ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดียังคงทำงานต่อมาและได้รับเงินค่าตอบแทนไปครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ รวมเป็นเวลา ๖ เดือน เมื่อสัญญาจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้มีระยะเวลา ๑ ปี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอีกจำนวน ๖ เดือน ตามระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่หากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง ซึ่งถือว่าเป็นค่าเสียหายสำหรับความเสียหายตามปกติที่เกิดจากการทำผิดสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับค่าเสียหายอื่น ๆ อันได้แก่ ค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนสำนักงาน สวัสดิการรักษายาบาล เงินสนับสนุนการออกกำลังกาย และค่าเสียหายทางด้านจิตใจ นั้น ในการพิจารณาเงินค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามความเป็นจริงในแต่ละปี เมื่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าในรอบปีงบประมาณดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะมีผลการปฏิบัติงานในระดับใด และจะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามผลงานประจำปี (เงินโบนัส) หรือไม่ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการให้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ ส่วนกรณีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่วนสำนักงาน เงินสวัสดิการรักษายาบาล และเงินสนับสนุนการออกกำลังกาย นั้น เงินดังกล่าวล้วนเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้สิทธิกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริงตามเงื่อนไขที่ข้อบังคับและระเบียบกำหนดไว้เช่นกัน อีกทั้งในส่วนของเงินสวัสดิการรักษายาบาล จะมีการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อมีการเจ็บป่วยจริงเท่านั้น มิใช่เป็นเงินที่จ่ายให้อย่างแน่นอนทุกเดือน เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินข้างต้น สำหรับกรณีค่าเสียหายด้านจิตเจตนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการใดที่เป็นการใส่ความผู้ฟ้องคดี อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือมีลักษณะเป็นการทำร้ายจิตใจผู้ฟ้องคดี อันทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ค่าเสียหายดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นค่าเสียหายสำหรับความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ ตามมาตรา ๒๒๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกค่าเสียหายดังกล่าวได้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓๒๔/๒๕๖๖)

(๒) การชำระค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) การเลื่อนค่าตอบแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

๑) ผลของสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๔ สัญญาอื่น ๆ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๒ ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

